

Le juge cantonal compétent est celui du lieu où a eu lieu l'accident ou le lieu de déclaration de l'accident si ce dernier est survenu en dehors du territoire tunisien.

Si l'accident a eu lieu en dehors du périmètre de compétence de la juridiction où se trouve le lieu du travail ou en dehors du centre duquel dépend la victime du fait de son travail, le juge cantonal de cette zone devient exceptionnellement compétent sur simple demande de la victime ou de ses ayants-droit.

En cas d'atteinte d'une maladie professionnelle, le juge cantonal compétent est celui de la circonscription dans laquelle se trouve le domicile du dernier employeur chez qui la victime a effectué des travaux susceptibles d'engendrer la maladie professionnelle.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ou à ses ayants-droit devant toutes les juridictions.

d/ Prescription de l'action :

Les actions en indemnités se prescrivent par deux ans. Le délai de prescription court :

- à partir de la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pour les prestations à caractère temporaire.

- à partir de la consolidation de la blessure ou la guérison apparente ou le décès pour les indemnités permanentes.

8 - Dispositions diverses et sanctions :

a/ sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles :

- les inspecteurs du travail

- les médecins inspecteur du travail

- les contrôleurs assermentés de la caisse nationale de sécurité sociale

- et d'une façon générale les officiers de la police judiciaire.

b/ Les sanctions prévues par la loi n° 94-28 du 21 février 1994, n'empêchent pas les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou leurs ayants-droit le cas échéant, de réclamer directement du contrevenant le paiement des dommages-intérêts conformément aux règles de la responsabilité civile.

c/ Toute convention contraire à la loi n° 94-28 du 21 février 1994 est considérée nulle et notamment lorsque l'employeur opère sur les salaires de ses travailleurs des retenues pour payer tout ou partie des cotisations mises à sa charge au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Est également nulle, toute renonciation des bénéficiaires de la loi relative à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux droits des actions que ce régime leur garantit.

d/ est passible d'une amende tout employeur qui :

- aura contrevenu à l'obligation d'adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale

- aura failli aux obligations mises à sa charge en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

- aura communiqué une fausse déclaration concernant les conditions de survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle

- aura procédé à une sous-déclaration des travailleurs qu'il occupe ainsi que les salaires qui leur sont effectivement servis

- n'aura pas affiché sur les lieux de travail le résumé de la loi portant réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

- licencie ou menace de licencier ses travailleurs, ou refuse de payer ou menace de ne pas payer les indemnités qui leur sont dues en vertu de la loi, du fait qu'ils se sont adressés à un médecin ou un pharmacien autres que le médecin ou le pharmacien choisis par lui-même ou par la caisse nationale de sécurité sociale

- ne se conforme pas aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la loi relative à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de récidive l'amende est doublée. Il y a récidive lorsque une infraction identique à la première est commise durant l'année qui suit la date du prononcé du jugement définitif s'y rapportant.

Les sanctions prévues par la loi relative à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, n'excluent pas l'application de toute sanction pénale ou administrative énoncée par d'autres textes.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 décembre 1994, fixant le modèle des formules de déclaration des travailleurs nouvellement recrutés et de déclaration trimestrielle des travailleurs.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 7 et 13,

Arrête :

Article unique. - Les formules de déclaration des travailleurs nouvellement recrutés et de déclaration trimestrielle des travailleurs à la caisse nationale de sécurité sociale prévues par les articles 7 et 13 de la loi susvisée n° 94-28 du 21 février 1994, sont fixées conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Tunis, le 21 décembre 1994.

Le Ministre des Affaires Sociales

Mohamed El Fadhel Khalil

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

— Annexe —
DECLARATION DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX EMPLOYES
 Ministère des Affaires Sociales
 Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Importance :
 Les employeurs doivent déclarer les recrutements immédiatement après la date de leur inscription.

Informations

N° adhésion à la C.N.S.S. : _____

Nom ou Raison Sociale : _____

Adresse : _____

Cette Partie _____

Je soussigné, _____ en ma qualité de _____ déclare à la Caisse Nationale, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°94-28 du 27 Février 1994 avoir recruté les nouveaux employés figurant sur la liste ci-dessous :

Identité complète (N)	Sexe M ou F	Date de naissance	Nombres de la Carte d'Identité Nationale	N° Matricule C.N.S.S. en cours	Adresse	Date de recrutement	Statut professionnel (P)	Salaires mensuels	
								avant	par mois (P)
1									
2									
3									
4									
5									

- 1- Toute copie faite sur l'original d'une date de naissance ou à défaut, sur la Carte d'Identité Nationale.
 2- Prénoms, nom, adresse, profession, statut, salaire, montant de cotisation, autres à préciser.
 3- Dates, pour toutes les entrées.

PA 94- _____ à _____
 Signature et cachet de l'employeur

- Annexe I -

DECLARATION TRIMESTRIELLE DES SALAIRES ET DES SALAIRES

PA 94-903

REPARTITION DES SALAIRES
CASSSE NATIONALE
DE SECURITE SOCIALE

doit être remise à la caisse sans peine de pénalités dans les 15 premiers jours qui suivent le trimestre

NOM ET ADRESSE DE L'EMPLOYEUR		Code d'implantation :		Matière fiscale :		NOM ET ADRESSE DE L'EMPLOYEUR	

N°	MATRICULE DE L'ASSURE	IDENTITE DU SALAIRE (1)	N° Chet d'Emp.	Code Préf. - département	REMUNERATION MENSUELLE			Total à reporter
					1er mois	2ème mois	3ème mois	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
					Total à reporter			

Caractéristiques de l'assurance et de l'emploi (2) : (en toutes lettres) (3)

Fait à : le : 19

Cachet et signature de l'Employeur
(en toutes lettres)

(1) L'identité doit être conforme à la carte d'identité ou à l'acte de naissance.
(2) L'emploi doit, conformément au tableau des salaires, préciser le salaire (3) indiquant sur la dernière page.